

주의 요구

1. 제 목 : 건설사고 신고 누락 등 산업재해 신고 및 사고관리
업무 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권
서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처 및 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조내지 제35조에 따라 소관 사업장 현장 안전·품질 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설기술진흥법」(이하 “건진법”이라 한다) 제67조, 국토교통부의 「건설공사 안전관리 업무 수행지침」 제60조 및 제61조에 따르면 건설사고가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자는 6시간 이내에 그 사실을 발주청 및 인·허가기관의 장에게 통보⁶²⁾하여야 하고

발주청 및 인·허가기관의 장은 사고 사실을 통보받았을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호⁶³⁾의 사항을 48시간 이내에 사고조사를

62) 국토교통부의 건설공사안전관리 종합정보망(CSI)에 사고 및 사고조사 결과 등록

63) 사고발생 일시 및 장소, 사고발생 경위, 조치사항, 향후 조치계획

하여 국토교통부장관에게 제출하여야 하며 그 결과를 보관·관리⁶⁴⁾하여야 한다고 되어 있으며

건진법 제91조 제3항 제16호에 따르면 건설사고 발생사실을 발주청에게 통보하지 아니한 건설공사 참여자는 000만원 이하 과태료 부과 대상으로 되어 있다.

이에 따라, 안전경영실은 [그림 11]과 같이 건설사업장에서 사고발생 시 보고절차를 마련⁶⁵⁾하여 매 분기마다 산업재해 및 안전사고 발생현황을 취합·전파하여 관리하고 있으므로

[그림 11] 건설사고 발생 시 보고 및 CSI등록 절차

구 분	보고 절차	수행 업무
최초 사고 인지 보고 (유선)	건설공사 참여자 사업소관 부점 안전보건관리책임자 (중대재해 발생시) 안전경영실	(건설참여자) 최초 인지 후 CSI 입력 (6시간 이내) (사업소관부점) CSI 사고 확인 (48시간 이내)
사고 발생 현황 보고 (메일)	사업소관 부점 안전보건관리책임자 (중대재해 발생시) 안전경영실	(사업소관부점) [산업재해 발생현황 보고서] 작성 후 안전경영실 메일 통보
사고 원인 조사 보고 (문서)	사업소관 부점 안전경영실	(사업소관부점) [사고원인 조사보고서] 작성 후 안전경영실 문서 통보

건설사업장 소관부점은 발주청의 지위로서 건설참여자로부터 건설 사고 신고를 보고받았을 때에는 48시간 이내 사고조사⁶⁶⁾를 실시하여 국토교통부에 보고(CSI 등록)하고

64) 기획재정부의 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제24조에 따르면 공공기관은 안전 사고가 발생했을 때에는 그 발생 사실을 은폐하거나 허위로 보고하여서는 아니 되고, 사고의 발생 원인을 면밀히 파악하여 기록하고 보존하여야 한다고 되어 있음

65) 「건설기술진흥법」에 따른 건설공사 안전관리(건설사고 신고절차 등) 안내(캠코연구소-1591, 2019. 8. 12.)

66) 건진법 제67조에 따르면 발주자(시공사)가 아닌 발주청(공사)이 사고조사를 하도록 되어 있음

건설참여자가 건설사고를 은폐하거나 누락하지 않도록 요양·보험 급여 결정 통지서, 산재요양승인·반려여부 확인서 등 산재보험 관련 서류를 주기적으로 점검하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 건설 중인 사업장의 산업재해 및 안전 사고 신고현황을 점검⁶⁷⁾한 결과

(1) 건설사고 미신고 및 신고지연 관련

0000. 0. 00. 00:00 중부개발처 소관 ■■■■■ ■■■■■에서 발생한 산업재해(끼임, 손가락 협착)의 경우 사고발생 당일 병원에서 응급 치료 및 재접합 수술을 하였는데 건설참여자의 사고신고는 00일이 경과한 0000. 0. 0.에서야 이루어진 사실이 확인되었다.

또한, 수도권동부개발처 소관 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■의 경우 0000년 한 해 동안 0번의 건설사고 발생하였는데 이 중 0번⁶⁸⁾의 사고는 신고 및 등록을 하지 않아 해당 사업장의 소관부점(발주처)인 수도권동부 개발처와 총괄부점인 안전경영실에서 인지하지 못하고 있다가

고용노동부의 “0000년 공공기관 발주공사 산재현황통보⁶⁹⁾” 공문을 통해 사고 미신고 사실을 인지하게 되었고 0000. 0. 0. 건설사업관리단과 사고업체(▲▲▲▲▲)에게 산재현황 확인요청 후 그 결과를 안전경영실에 통보한 것으로 확인되는 등⁷⁰⁾

67) 「감사규정」 제29조에 따라 기획재정부의 “국유재산관리실태 특정감사” 감사기간에 해당 하는 2020년 1월~ 2023년 6월까지 발생한 건설사고는 감사대상에 제외함

68) 0000. 0. 00.(넘어짐), 0000. 0. 00.(넘어짐), 0000. 0. 00.(떨어짐), 0000. 0. 00.(부딪힘)

69) [접수보고] 2024년 공공기관 발주공사 산재현황 통보(최종)(캠코연구원-0000, 0000. 0. 00.)

[표 29] 및 [별표 11] “건설공사 사고 신고 지연 명세”와 같이 최근 0년간 건설사업장에서 건설사고 신고를 누락한 0건, 사고 신고를 지연한 00건이 확인되었다.

[표 29] 건설공사 사고 미신고 현황⁷¹⁾

순 번	소관부점	건설사업장	업체명	사고 유형	사고일시 (A)	신고일시 (B)	지연시간 (B-A)
--------	------	-------	-----	----------	-------------	-------------	---------------

“기재 생략”

70) **○○○○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○** 미신고 산업재해 자체조사결과 송부(수도권 동부개발처-0000, 0000. 0. 0.) 결재문서 확인 결과, 사업주인 **▲▲▲▲▲**, **⊙⊙⊙⊙⊙** **⊙⊙**, ☆☆☆☆☆는 근로복지공단에 산업재해조사표는 제출하였으나, 국토부 CSI 사고 신고절차에 대한 숙지가 되지 않아 사고신고를 누락했다고 밝힘. 건설사고 신고에 대한 국토 교통부에 과태료부과 대상통지를 하는 등의 별도 조치는 없었음

71) 신고 누락 및 지연 00건을 확인한 결과, 발주청(공사)의 사고조사 보고 지연 건은 없었음

(2) 건설사고 미신고 관련 재발방지 대책 점검

한편, 0000. 00. 00. 건진법 개정 이후 건설참여자 뿐만 아니라 발주청에도 시공단계에서의 건설사업관리계획을 수립·이행하게 하는 등 안전 관리에 대한 의무를 부여함으로써 건설사업장의 안전사고를 예방하는 역할이 중요해졌는데⁷²⁾

[표 30]과 같이 최근 0년 동안 공사에서 관리하는 건설사업장에서 건설사고에 대한 미신고 및 지연신고 문제가 지속적으로 발생하는 원인은 건설공사참여자들의 신고의무 및 과태료 처분 조항이 엄격하게 적용되지 않고 과태료 처분 사례가 드물다는 점이 원인인 것으로 파악된다.⁷³⁾

[표 30] 건설사고 미신고 및 지연신고 관련 대내문서

발생 연도	관련 내용	문서번호 (생성일자)
----------	-------	----------------

“기재 생략”

이에 따라, 안전경영실은 0000. 0. 00. “산업재해 신고 누락 등 재발방지 대책”을 수립하여 ①안전관리 계약 특수조건에 산업재해 신고 의무 및 페널티 조항(국토교통부 행정처분 요구)을 명시하고, ②산업재해 발생여부 상시모니터링 체계를 구축하는 등 건설사고 관련 점검절차를 강화하였는데

72) 발주청의 사고조사 범위 확대(중대한 건설사고 → 건설사고)

73) 건설현장 사고 “최초 신고제도” 7%만 지켜...(부산일보, 2023. 10. 8.)

특히 매분기 계약상대자에게 근로복지공단에서 발행하는 산재요양 승인서(또는 반려여부확인서)를 제출받아 사고현황을 파악하는 등의 절차를 수립하였으므로

향후 사업부점에서 해당절차를 준수하여 산업재해 신고를 누락하는 일이 발생하지 않도록 지속적으로 점검하고, 건설참여자가 건설사고의 신고를 누락하거나 지연할 경우 국토교통부(행정청)에 행정처분 요청을 하는 등 재발방지 대책의 이행여부를 점검할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처 등 4개 부서에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 건설공사참여자가 사고신고를 지연하거나 누락하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 건설공사참여자가 산업재해 신고 의무를 누락하거나 지연하는 사례가 발생하지 않도록 안전경영실의 점검절차에 따라 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)⁷⁴⁾

74) 안전경영실의 경우 이번 감사시작 직전에 재발방지대책을 수립(0000. 0. 00., 캠퍼스연구원-0000)하였기에 별도 조치요구를 하지 않고자 함

[별표 11]

건설공사 사고신고 지연 명세

(단위 : 시간)

순 번	소관부점	건설사업장	업체명	사고 유형	사고일시 (A)	신고일시 (B)	지연시간 (B-A)
--------	------	-------	-----	----------	-------------	-------------	---------------

“기재 생략”